



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1192 del 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 del 24/07/2026

PROPOSTA N. 2136 del 23/07/2026

OGGETTO: Rimborso degli oneri concessori corrisposti per la presentazione della pratica edilizia Calabria SUAP codice univoco n.5.868 - S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-in data 13/05/2019 presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata presentata da ***** una S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire relativa alla *Ristrutturazione edilizia con variazione di destinazione d'uso* di una unità immobiliare sita *****

-per la S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire erano stati pagati gli oneri di urbanizzazione per un importo pari a € 1.635,00 con bollettino postale del 05/06/2019;

Accertato che per la S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire sono stati pagati € 1.635,00 con bollettino postale del 05/06/2019 n.00009440;

Dato atto che l'Ufficio Entrate ha comunicato che il bollettino postale è stato regolarmente incassato con reversale n. 7155 del 31/10/2019;

Considerato che in data 28/11/2024, tramite portale Calabriasuap, ***** ha richiesto il rimborso della somma di € 1.635,00 versata in data 05/06/2019 a titolo di contributo di costruzione per l'intervento di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso e senza aumento di superfici, a seguito di decadenza del titolo edilizio in quanto i lavori non sono mai iniziati;

Vista la dichiarazione del tecnico delegato, ***** nella quale si dichiara che le opere di ristrutturazione edilizia con variazione di destinazione d'uso dell'immobile non hanno mai avuto inizio;

Dato atto che in riferimento alla pratica edilizia Calabria SUAP codice univoco n.5.868 - S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, i lavori non sono mai stati iniziati e pertanto è decaduta ed in relazione a ciò si può pertanto procedere al rimborso della somma di cui sopra versata;

Ritenuto pertanto dover restituire ***** la somma complessiva di € 1.635,00 da lei versata per oneri concessori relativi alla pratica edilizia Calabria SUAP codice univoco n.5.868 - S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Dirigente e del RUP Arch. Adriano Ienco, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2000, convertito con Legge 102 del 2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2025-2027;

-il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

-il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Governo del Territorio;

- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei Servizi e degli Uffici;

- il D.Lgs. 50/16;

- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

- il D.P.R. 207/2010;

- la normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti;

DETERMINA

Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di in favore
 restituire la somma di € 1.635,00

 (milleseicentotrentacinque/00) quale somma versata per oneri concessori relativi alla S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire di cui alla pratica edilizia Calabria SUAP codice univoco n.5.868 del 13/05/2019;

Di impegnare la spesa complessiva di € 1.635,00 (milleseicentotrentacinque/00) sul piano dei conti 2.05.04.05.001 corrispondente al capitolo 3604/1 (Restituzione di contributi di autorizzazioni) del bilancio 2026-2028, esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Di liquidare in favore ***** la somma di € 1.635,00 mediante versamento sul
 conto corrente bancario intestato
 a: *****

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di specificare che:

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

Di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2136 del 23/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 24/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 56 del 24/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3604	566	1	08	01	2	05	2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.635,00

a favore di:

Codice	Fornitore
29444	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Rimborso degli oneri concessori corrisposti per la presentazione della pratica edilizia Calabria SUAP codice univoco n.5.868 - S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5114	1	1-566-1	*****	1.635,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.